Poder Judiciário da Paraíba

Fórum Regional de Mangabeira

2ª Vara Regional Cível de Mangabeira – ACERVO B

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7).

PROCESSO N. 0803551-29.2024.8.15.2003 [Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos].

AUTOR: JONAS TRAJANO FILHO.

REU: SMILE SAUDE LTDA.

SENTENÇA

Trata de **Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência c/c Danos Morais** ajuizada por **JONAS TRAJANO FILHO**, em face da **ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA – SMILE SAÚDE**, ambos devidamente qualificadas.

O promovente relata que foi diagnosticado com câncer em 2021, no entanto, em novembro do mesmo ano, realizou procedimento cirúrgico para retirar a neoplasia maligna na próstata. Alega o autor que contratou o plano de saúde da Smile Saúde em setembro de 2022, quase um ano após a cirurgia.

Narra, ainda, que em outubro de 2023, foi diagnosticado, novamente, com câncer e precisou de radioterapia, exame PET-PSMA e injeção ZOLADEX LA 10.8MG, no entanto, o plano de saúde negou a autorização para os tratamentos, alegando doença preexistente e um período de carência de 24 meses.

Igualmente, aduz que foi pressionado a assinar uma declaração reconhecendo a cobertura parcial e a preexistência da doença, o que ensejou o posicionamento de negativa do plano, eis que supostamente havia sido curado da doença na cirurgia em 2021.

Outrossim, afirma que, por meio de exames realizados em 2022 e em junho de 2023, é possível constatar que as taxas de PSA do autor não detectaram presença de malignidade no seu corpo. Por fim, relata que procurou o Hospital Napoleão

Laureano para se submeter ao tratamento de radioterapia e pagou, do próprio bolso, o valor de R$ 4.750,00 para a realização de exame PET-PSMA e uma dose de injeção ZOLADEX LA 10.8MG.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão de tutela de urgência, para que a demandada seja obrigada a autorizar o fornecimento de injeção ZOLADEX 10.8MG (GROSERELINA), a cada 90 dias, para a continuação do seu tratamento, assim como de qualquer outro exame necessário para o tratamento oncológico.

No mérito, requereu que condene o plano de saúde a autorizar todos os exames necessários ao tratamento oncológico e fornecer a medicação Zoladex 10,8 mg a cada 90 dias, além da restituição do valor de R$ 6.745,29, referente a exames e medicação pagos, e ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 20.000,00.

Juntou documentação, dentre eles negativa do plano de saúde e prescrição de medicamento Groserelina.

Gratuidade judiciária deferida.

Tutela provisória de urgência deferida "para determinar à promovida que autorize, no prazo máximo e improrrogável de até 72h, o fornecimento de ZOLADEX 10.8MG (GROSERELINA), a cada 90 dias, para a continuação do seu tratamento, assim como autorize a cobertura de qualquer outro exame necessário para o tratamento oncológico prescristo pelo médico do promovente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, tendo em vista tratar-se de saúde e que pode envolver risco de vida, limitada à R$ 50.000,00, bem como de multa pessoal do Diretor Executivo da ré, de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), assim como crime de desobediência em face do representante legal da ré, afora outras medidas típicas e atípicas."

A parte ré apresentou contestação, sem arguição de preliminares ou de prejudicial de mérito. Ao fim, pugnou pelo julgamento improcedente da pretensão autoral.

Interposto agravo de instrumento, pela parte ré, em face da decisão proferida por este Juízo, o E. TJPB negou-lhe provimento.

Decisão determinando a intimação pessoal da parte promovida para que cumpra a tutela provisória de urgência deferida, sob pena de aplicação das medidas lá consignadas.

Impugnação à contestação.

Despacho intimando as partes para especificarem provas.

A parte autora peticionou, colacionando comprovantes de pagamento para fins de ressarcimento referente a injeção ZOLADEX 10.8MG (GROSERELINA), nos valores de R$ 1.949,00 (mil novecentos e quarenta e nove reais) e R$ 1.995,29 (mil novecentos e noventa e cinco reais e vinte nove centavos). Informou, também, que o plano descumpre com a tutela provisória de urgência deferida, pugnando pela aplicação de multa.

A ESMALE requereu a produção de prova pericial, com o objetivo de analisar prontuários médicos antigos e verificar indícios da doença em período anterior à adesão ao plano de saúde.

É o relatório. Decido.

Da produção de prova pericial

A parte ré pugnou pela produção de prova pericial, a fim de analisar prontuários médicos antigos e verificar indícios da doença em período anterior à adesão ao plano de saúde.

Entretanto, o pedido de produção de prova pericial para análise de prontuários médicos antigos e verificação de indícios da doença em período anterior à adesão ao plano de saúde revela-se desnecessário, uma vez que a controvérsia pode ser solucionada com base nos documentos já presentes nos autos.

Ademais, tal diligência seria desproporcional, considerando que os elementos apresentados não indicam qualquer indício concreto de omissão/falsidade por parte do autor, o que torna a realização da perícia irrelevante para o deslinde da demanda.

Logo, **indefiro** o requerimento de produção de prova pericial.

Do Julgamento Antecipado do Mérito

Vale mencionar que a matéria tratada nos autos afigura-se como sendo tão somente de direito, motivo pelo qual é de ser dispensada a dilação probatória, com o julgamento antecipado do mérito,conforme o art. 355, I, do CPC.

Sendo assim, passa-se à análise do mérito propriamente dito.

Do mérito

A parte autora, conforme relatório de patologia cirúrgica ao id. 91058736, datado de 19 de novembro de 2021, fora diagnosticado com câncer de próstata. Em razão do procedimento médico, consoante exames ao id. 91058737, dos meses de março de 2022, abril e junho de 2023, o paciente, ora demandante, fora curado, eis que as taxas do "antígeno prostático específico" estão dentro dos padrões de referência para sua idade.

Entretanto, ao fim do ano de 2023, o autor fora diagnosticado, novamente, com câncer de próstata.

O plano de saúde réu, segundo o "termo de justificativa" constante no id. 91058743, negou a realização do procedimento de radioterapia conformada tridimensional, alegando que o autor havia contratado o plano em 20/09/2022 e ainda estava em período de carência. Segundo a parte ré, para a liberação de procedimentos relacionados a doenças ou lesões preexistentes, o prazo de carência é de 24 meses a partir da assinatura do contrato.

A negativa da operadora de saúde, fundamentada na carência, revela-se abusiva, pois transgride a dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, da CRFB/88), que não apenas atua como vetor interpretativo, mas constitui norma jurídica de caráter constitucional,

essencial ao alicerce dos direitos humanos. Ademais, a conduta da ré viola o direito fundamental à saúde, expressamente garantido no art. 6º, *caput*, da Constituição Federal.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça consignou que **é abusiva a negativa do plano de saúde em fornecer serviços de assistência médica em situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, configurando um recuso indevido à cobertura, o que justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais**, aresto este aplicável ao caso concreto, considerando que a parte ré fundamentou a sua negativa, apenas, na carência:

> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. **O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de ser abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recursa de cobertura que enseja indenização por danos morais**. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2002772 DF 2022/0142011-3, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

A doença da parte autora, conforme os documentos acima discriminados, reapareceu após a contratação do plano, e, pela sua magnitude (um câncer), há urgência apta a afastar a cláusula de carência. Dessa forma, não há fraude ou má-fé do demandante na contratação, tendo em vista que, mesmo após a contratação do plano de saúde, ele foi dado por curado.

Dessa maneira, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da conduta da parte ré ao negar a prestação adequada do serviço de tratamento de saúde, resta evidente a violação aos direitos da personalidade do autor, especialmente no que tange à sua dignidade e integridade psíquica. Importante ressaltar que a relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, independentemente da demonstração de culpa, bastando comprovar o dano e o nexo causal. **Assim, a omissão da parte ré em cumprir sua obrigação contratual configura um ilícito capaz de ensejar reparação pelos danos morais sofridos**.

Outrossim, verifica-se no id. 100609371 e nos documentos acostados à inicial que a parte autora arcou com custos de medicamentos, o que seria obrigação da parte ré, ante o contrato firmado e a inaplicabilidade, em face de sua situação peculiar, da cláusula de carência. Por esse motivo, é cabível o ressarcimento de tudo o que o demandante arcou para a manutenção de sua saúde, cujas notas fiscais se encontram devidamente colacionadas.

Por fim, ante a relutância da parte ré em cumprir com a decisão exarada por este Juízo, e por ser ela **litigante habitual**, com diversas demandas análogas a esta, inclusive com **descumprimento reiterado de ordens judiciais**, deve ser aplicada a multa pela desobediência à decisão de id. 91745031, cujo valor pode ser reduzido pelo Juiz: "*CPC- Art. 537, §1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva*".

Dispositivo

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, **JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES** as pretensões autorais para:

> *a)* **Confirmar** a tutela provisória de urgência deferida "para determinar à promovida que autorize, no prazo máximo e improrrogável de até 72h, o fornecimento de ZOLADEX 10.8MG (GROSERELINA), a cada 90 dias, para a continuação do seu tratamento, assim como autorize a cobertura de qualquer outro exame necessário para o tratamento oncológico prescristo pelo médico do promovente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, tendo em vista tratar-se de saúde e que pode envolver risco de vida, limitada à R$ 50.000,00, bem como de multa pessoal do Diretor Executivo da ré, de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), assim como crime de desobediência em face do representante legal da ré, afora outras medidas típicas e atípicas."
>
> b) **Condenar** a parte ré de se abster de negar autorização para todo e qualquer exame referente ao tratamento oncológico, bem como para fornecer, no prazo de 48 horas, quando requerido pela parte autora, a injeção ZOLADEX 10.8mg, a cada 90 dias, sob sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, tendo em vista tratar-se de saúde e que pode envolver risco de vida, limitada à R$ 50.000,00, bem como de multa pessoal do Diretor Executivo da ré, de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), assim como crime de desobediência em face do representante legal da ré, afora outras medidas típicas e atípicas.
>
> c) **Condenar** a parte ré a restituir à parte autora os valores de **R$ 6.745,29 (seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte nove centavos) e R$ 3.944,29 (três mil, novecentos e quarenta e quatro e vinte nove centavos)**, relativos aos medicamentos arcados individualmente pelo demandante, acrescido de atualização monetária, pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do prejuízo (data que comprou os remédios).
>
> d) **Condenar** a parte ré ao pagamento de **R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação pelos danos morais provocados à parte autora**, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da negativa do plano de saúde (31/10/2023), e correção monetária, pelo INPC, a partir de seu arbitramento, que se justifica por se tratar de direito fundamental à saúde, bem como por ser a ré **litigante habitual (repeat player)** que,

reitera e desrespeitosamente, descumpre ordens judiciais perante este Juízo, causando atraso na prestação da tutela jurisdicional, descrédito ao Poder Judiciário e, acima de tudo, pondo em risco a vida das pessoas que contratam o serviço de saúde para serem amparadas nesses momentos difíceis de uma doença grave e de elevado sofrimento e índice de mortalidade;

e) **Condenar** a parte ré em R$ 20.000,00 a título de astreintes, pelo descumprimento à ordem judicial, acrescido de atualização monetária, pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambas a partir da comunicação do descumprimento, que não foi impugnado pela parte ré (19/09/2024).

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Caso interposta apelação, **intime** a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem a apresentação de contrarrazões, remetam estes autos ao Juízo *ad quem*.

Publicações e intimações eletrônicas.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais:

1- Intime a parte promovente/exequente para requerer o cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias, acostando, para tanto, planilha atualizada do débito, discriminando honorários advocatícios, sob pena de arquivamento;

2- Ato seguinte, PROCEDA AO CÁLCULO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, art. 391 Código de Normas Judiciais TJPB;

3- Inerte a parte promovente, após decorrido o prazo acima, intime o devedor para recolher as CUSTAS PROCESSUAIS, na parte que lhe couber, no prazo de cinco dias, sob pena de penhora online ou inscrição do débito na dívida ativa e protesto (Seção III – Da Cobrança de Custas Finais do Código de Normas Judiciais TJPB). Com a comprovação do pagamento das custas, arquive, com baixa na distribuição. Em caso de inércia, proceda ao bloqueio via SISBAJUD do valor apurado das custas processuais;

4- Requerido o cumprimento pela parte promovente, INTIME a parte promovida para, no prazo de 15 dias, adimplir o débito e as CUSTAS PROCESSUAIS, sob pena de incidência de multa, penhora via SISBAJUD, RENAJUD, inclusão no SERASAJUD e/ou inscrição em dívida ativa;

5- Adimplida a dívida e as CUSTAS PROCESSUAIS, INTIME a parte promovente para requerer o que entender de direito, inclusive discriminando o valor devido ao autor e o valor referente aos honorários sucumbenciais e, caso haja, contratuais, acostando, neste último caso, o correlato contrato, BEM COMO INFORMANDO OS DADOS BANCÁRIOS DO(A) AUTOR(A) e do ADVOGADO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento;

6- Havendo concordância com o valor depositado pelo réu, EXPEÇAM OS ALVARÁS;

7- Atendidas as determinações acima e RECOLHIDO O VALOR DAS CUSTAS DEVIDAS, proceda à elaboração de sentença de satisfação da obrigação/cumprimento de sentença;

8- Não havendo o pagamento do débito principal e/ou das custas finais, venham os autos conclusos para adoção das medidas constritivas cabíveis.

As partes foram intimadas pelo gabinete através do Diário Eletrônico.

CUMPRA

Ascione Alencar Linhares

JUÍZA DE DIREITO

Assinado eletronicamente por: ASCIONE ALENCAR LINHARES
04/12/2024 18:19:01
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 104765541

24120418190086400000009

IMPRIMIR GERAR PDF